

日照高新区卧龙春晓龙园项目 “6·3”一般起重伤害事故调查报告

2023年6月3日上午9时10分左右，日照高新区卧龙春晓龙园项目发生一起一般起重伤害事故，致1人死亡，直接经济损失140余万元。2023年6月3日，根据《日照市人民政府关于同意授权功能区管理委员会组织调查处理一般生产安全事故工作的批复》（日政字〔2022〕23号），日照高新区管委成立了事故调查组并组织开展事故调查。2023年8月28日，日照高新区管委对《日照卧龙春晓龙园项目“6·3”一般起重伤害事故调查报告》作出批复。2024年3月20日，事故相关责任单位及责任人向山东省人民政府行政复议办公室提出行政复议申请。经日照高新区管委综合研判，认为此次生产安全事故调查处理行政主体不适格。2024年4月25日，日照高新区管委撤销对《日照卧龙春晓龙园项目“6·3”一般起重伤害事故调查报告》的批复。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定以及《日照市人民政府关于收回功能区管理委员会组织调查处理一般生产安全事故授权的决定》（日政发〔2024〕6号），2024年6月13日，市政府批复成立日照高新区卧龙春晓龙园项目“6·3”一般起重伤害事故调查组

（以下简称事故调查组），事故调查组依法依规对该起事故重新调查处理。事故调查组由市应急管理局牵头，市住房和城乡建设局、市交通运输局、市公安局、市总工会、日照高新区管委等单位人员组成，并邀请市纪委监委机关、市人民检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，经过调查询问、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，日照高新区卧龙春晓龙园项目“6·3”一般起重伤害事故是一起因汽车起重机驾驶员违规操作，吊装作业现场安全管理不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

1. 山东汉唐荣耀置业有限公司（以下简称汉唐置业公司），类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为秦*伟，成立于2018年7月6日，注册地位于山东省日照山海天旅游度假区天阁山路199号蓝海商务中心D栋四层，统一社会信用代码为91371102MA3M48938N，经营范围为房地产开发、商品房销售；物业服务、酒店管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.日照经济技术开发区超越吊装中心(以下简称超越吊装中心)，类型为个体工商户，经营者为陈*寒，成立于2020年7月1日，统一社会信用代码为92371100MA3TDFHW0A，注册地位于山东省日照市经济开发区兗州路与迎宾路交汇处南路东300米，经营范围为吊车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经调查，超越吊装中心（经营者陈*寒）自有一台汽车起重机，牌照号为鲁L92790，经营者陈*寒没有雇佣其他人员。

3.于*，事故汽车起重机（鲁L87815）驾驶员及所有人，在事故中死亡。经调查，2009年12月15日，于*初次取得机动车驾驶证，准驾车型为B2，有效期至2025年12月15日；2018年10月18日取得《建设机械施工作业操作证》，操作项目为汽车式起重机操作，使用期限至2024年10月17日；事故车辆类型为重型非载货专项作业，品牌型号为徐工牌XZJ5331JQZ25K，注册日期2021年8月17日，检验有效期至2023年8月。

（二）承揽业务情况

2023年5月29日，汉唐置业公司总工程师李*伟联系超越吊装中心经营者陈*寒，谈到卧龙春晓龙园项目一块泰山石（花岗岩材质，高约2.2米，宽度2.7米，厚度约0.8米，重约10.5吨，整体形状是上尖下宽）需要吊装并运送到北京昌平区，吊装运输的时间为2023年6月3日。陈*寒接受了汉唐置业公司总工

程师李*伟的委托。2023年5月29日下午4时左右，陈*寒联系了日照市东港区盈运配货信息部经营者庄*华，告知庄*华需要联系货车于2023年6月3日拉一块泰山石到北京。

2023年5月30日17时左右，陈*寒与汉唐置业公司工程经理赵*峰一起到项目现场查看需吊运的泰山石，并与赵*峰通过微信约定费用5000元，其中吊装费为1200元、运输费为3800元。2023年6月2日，陈*寒给汉唐置业有限公司开具了5000元的电子发票（发票代码：3700204160，发票号码：01718234，货物或应税劳务、服务名称：机械费，代开企业名称：日照经济技术开发区超越吊装中心）。陈*寒与汉唐置业公司双方未签订书面合同和安全管理协议。

2023年6月2日，日照市东港区盈运配货信息部经营者庄*华和陈*寒再次联系，约定泰山石的运输价格为3800元。2023年6月2日16时30分左右，按照陈*寒的要求，庄*华和其同事一起到卧龙春晓龙园项目对泰山石进行了测量，估算了一下重量。2023年6月2日16时48分，庄*华和货车司机赵永法取得联系，并通过微信商议了运输价格（6—8吨价格是2600元，超过8吨外加300元）。2023年6月3日本应陈*寒到卧龙春晓龙园项目进行吊装作业，因其临时有事，2023年6月2日19时30分左右，陈*寒联系于*到卧龙春晓龙园项目部现场查看了泰山石，口头约定由陈*寒付给于*吊装费用1000元。

（三）事故地点情况

事故地点位于卧龙春晓龙园项目东门口，吊装的泰山石原在东门口正对绿化带内，汽车起重机靠近泰山石停放在石头的北边，车头朝北，带吊杆的车尾向南（详见图片 1 吊装作业现场图片和图片 2 事故现场位置图）。



图 1 吊装作业现场照片

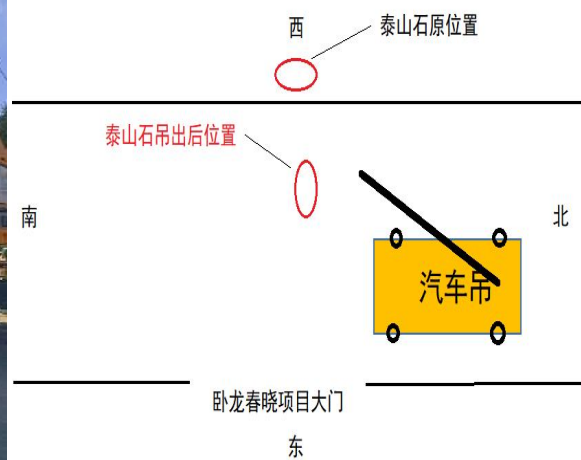


图 2 事故现场位置图

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故经过

2023 年 6 月 3 日上午 8 时 30 分左右，于*驾驶自有汽车起重机（鲁 L87815）到卧龙春晓龙园项目内开展吊装作业，汉唐置业公司总工程师李*伟一直在现场。2023 年 6 月 3 日上午 9 时 10 分左右，于*自行捆绑钢丝绳，捆绑点位于泰山石中上部位置，钢丝绳穿过泰山石使用 U 型卸固定后悬挂于吊车挂钩上。于*控制吊臂将泰山石吊起离地约 40 公分，从西侧花坛吊运至东侧地面，对准事先放好的一个厚 20 公分的垫木下放，离地约有 20—

30 公分时停住，泰山石处于悬空状态，之后于*自行下车到泰山石南侧调整枕木位置，由于泰山石上部捆绑钢丝绳不牢固，在于*探身到泰山石下调整枕木时，泰山石突然脱落倾倒，将于*压倒在地，致于*当场死亡。

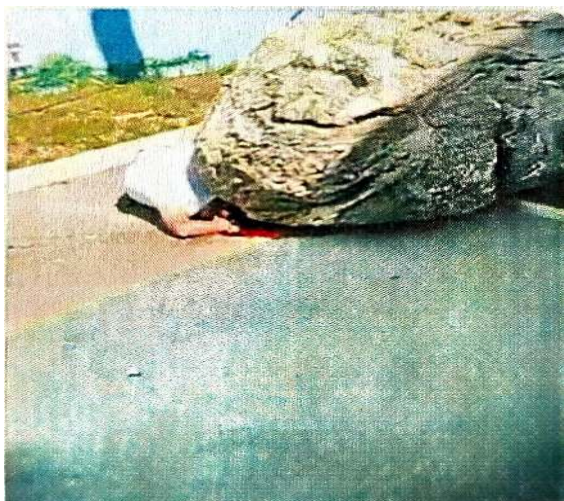


图 3 死者现场图

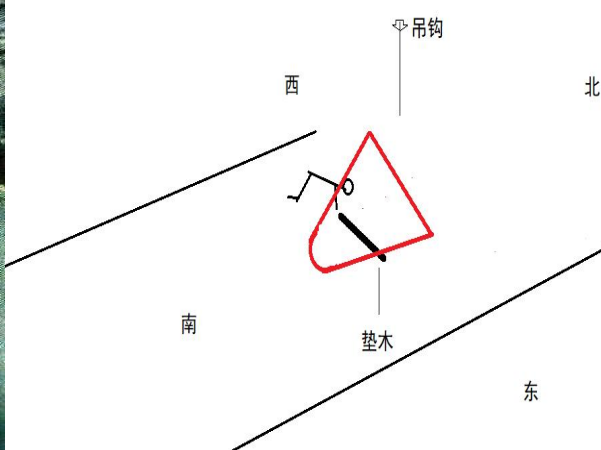


图 4 死者现场位置图

(二) 应急救援和善后处置情况

事故发生后，现场人员分别联系汉唐置业公司项目负责人和超越吊装中心经营者陈*寒赶往现场，开展应急救援，相关人员拨打了 120 急救电话、119 和 110 报警电话，随后车辆陆续到达。120 急救人员到达现场后，对于*现场检查，确认其已无生命体征。河山派出所民警接警后，迅速控制了相关人员，并进行调查询问。日照高新区应急管理和综合执法局接到关于该事故的报告后，立即上报日照高新区工委、管委主要领导，并按规定进行突发事件信息报告和生产安全事故报告。

在日照高新区管委及有关部门的积极协调下，事故相关单位

已与死者家属方达成赔偿协议，善后工作完成。

三、事故原因和事故性质

（一）直接原因

事故调查组通过调查询问、综合分析认定事故的直接原因为汽车起重机于*违规作业，驾驶汽车起重机作业时擅自离开驾驶室并在起吊物下方停留^[1]，钢丝绳未牢固捆绑^[2]，导致泰山石突然松脱倾倒，压到于*头部致其死亡。

（二）间接原因

1.日照经济技术开发区超越吊装中心（陈*寒），安全生产投入不到位，不具备安全生产条件，落实承揽方安全生产主体责任不到位，在承揽吊装和货物运输业务后，将吊装业务分包给于*，未与其签订合同和安全管理协议，事发当日未到现场履行约定，也未安排专门人员进行现场安全管理^[3]。

2.山东汉唐荣耀置业有限公司，落实发包方安全生产主体责任不到位，未与泰山石吊装业务承揽方签订合同和安全管理协议；未现场审查确认实际吊装作业单位；现场统一协调、管理不到位^[4]，未制止于*进入到吊物下方的违章行为^[5]。

[1] 《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB6067.1-2010）第 17.2.4 条 悬停载荷应符合下列要求：a)司机不能在载荷悬停时离开控制器；b)任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过。

[2] 《起重机安全规程 第 1 部分：总则》（GB6067.1-2010）第 17.2.3 条 系挂物品应符合下列要求：a)起重绳索或链条不能缠绕在物品上。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包

四、事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

于*，在吊装作业中违规作业，未牢固捆绑泰山石导致钢丝绳松脱，驾驶吊车作业时擅自离开驾驶室并在起吊物下方停留，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故责任单位及人员的行政处罚建议

1. 陈*寒，超越吊装中心经营者，安全生产投入不到位，不具备安全生产条件，落实承揽方安全生产主体责任不到位，在承揽吊装和货物运输业务后，将吊装业务分包给于*，未与其签订合同和安全管理协议，事发当日未到现场履行约定，也未安排专门人员进行现场安全管理，对事故发生负有责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条^[6]的规定，建议由市应急管理局对其处3万元的罚款。

2. 汉唐置业公司，落实安全生产主体责任不到位，未与泰山石吊装业务承揽方签订合同和安全管理协议；未现场审查确认实际吊装作业单位；现场统一协调、管理不到位，未制止于*进入

或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条 个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款。

到吊物下方的违章行为，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^[7]的规定，建议由日照市应急管理局对其处 30 万元的罚款。

3. 秦*伟，汉唐置业公司法人，落实主要负责人安全生产管理职责不到位，督促卧龙春晓龙园项目部落实安全生产责任不到位，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定^[8]，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

4. 李*伟，中共党员，汉唐置业公司常务副总、总工程师，现场安全管理不到位，未及时制止和纠正于*违反操作规程的行为，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[9]规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

（三）对相关监管部门处理建议

责成日照高新区交通和建设局、河山镇人民政府向日照高新区工委、管委作出深刻检查。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

五、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任。汉唐置业公司、超越吊装中心等生产经营单位，要严格履行安全生产主体责任，落实安全生产制度措施，健全落实全员安全生产责任制，进一步明确各岗位职责，加强吊装等危险作业现场安全管理，完善起重作业等各项安全操作规程和作业指导书，加大对起重作业安全的培训力度，认真落实岗前培训，紧扣重点部位、岗位特点和风险特性，使从业人员熟悉并掌握起重作业风险辨识、操作规程和应急处置要求，全面提高从业人员的风险识别能力和安全责任意识，提高企业本质安全水平。

（二）切实加强作业现场安全管理。汉唐置业公司、超越吊装中心等生产经营单位，要深刻吸取事故教训，举一反三，企业各级负责人要全面梳理现有的管理规章制度，严格执行安全操作规程规定，切实加强作业现场的安全管理，发现隐患立即整改落实到位，坚决杜绝违章作业及违反操作规程的行为，要进一步加强起重吊装、高处作业等危险性较大的作业管理，要安排具备监护能力、责任心强的人员负责作业过程的现场监护。

（三）严格落实安全生产监管责任。日照高新区管委要严格落实属地监管责任，强化安全监管，把安全生产摆到重要位置，按照属地监管原则，督促本辖区生产经营单位，尤其是高危行业企业，严格落实企业安全生产主体责任，预防类似事故的发生。日

日照高新区交通和建设局要严格落实行业监管责任，各相关监管部门坚决落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的规定，要深刻吸取事故教训，认真剖析安全管理工作中的薄弱环节和突出问题，切实加强对企业的安全监管执法检查，特别要加强吊装运输等行业的监管，扎实开展安全隐患排查，对培训教育不到位、违章作业及违反操作规程等行为严惩重罚，严防走形式、走过场，坚决防范类似事故的发生。

日照高新区卧龙春晓龙园项目
“6·3”一般起重伤害事故调查组
2024年8月9日